

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5034155-41.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE COLATINA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conceder parcialmente a segurança para fixar a multa em R\$ 5.300,00, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5034155-41.2024.4.02.5001

500003661707 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5034155-41.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE COLATINA

RELATÓRIO

Trata-se mandado de segurança impetrado pelo INSS ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Colatina/ES, nos autos do processo n. 5004158-69.2022.4.02.5005, que se encontra em fase de execução/cumprimento de sentença.

Em suas razões, alega que a multa cominatória aplicada pelo juízo impetrado, no montante de R\$ 5.700,00, é desproporcional. Argumenta que ela deveria ter obedecido ao critério de 1/30 da renda do benefício previdenciário por dia útil, limitada não só ao teto de 30 dias-multa como também ao valor de R\$ 100,00 por dia útil de descumprimento. Defende ainda que a contagem do prazo para cumprimento da multa se faça em dias úteis, não em dias corridos. Desse modo, pede a concessão de liminar "para o fim de sustar o cumprimento da decisão impugnada, suspendendo-se o curso do processo originário", bem como a sua confirmação, ao final, para que seja cassada a decisão impugnada.

O pedido liminar requerido pela parte foi parcialmente deferido através da decisão monocrática do **EVENTO 3**, que determinou **a suspensão dos efeitos da decisão do EVENTO 43**, do processo **n. 5004158-69.2022.4.02.5005**.

Após as intimações determinadas pelo Juízo, bem como apresentação de contrarrazões pela parte autora naquele processo, vieram os autos conclusos para julgamento e apreciação do colegiado.

VOTO

Ao início, quanto à aplicação das astreintes, observo que o art. 537 do CPC estabelece que *"a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito"*. Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Registre-se que a multa cominatória diária pode ser modificada pelo juiz mesmo após o trânsito em julgado da sentença, se demonstrada a sua excessividade, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC (*"O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade de multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se tornou insuficiente ou excessiva"*).

No caso específico, compulsados os autos principais, observo que a sentença proferida no EVENTO 17 determinou:

*“Com base em uma cognição exauriente, e tendo em conta a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à parte autora – visto que se discute verba de caráter alimentar –, **DEFIRO** a tutela provisória para determinar ao INSS o imediato cumprimento da obrigação de fazer ordenada acima, não englobando as parcelas vencidas.*

***Intime-se** a CEAB-DJ para, no prazo de **30 (trinta) dias úteis**, implantar/restabelecer/revisar **imediatamente** o benefício. Isso porque, na eventualidade de interposição de recurso da sentença, este será recebido apenas em seu efeito devolutivo.*

***Fixo multa** cominatória de **R\$ 100,00 (cem reais) por dia corrido de descumprimento**, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo concedido no parágrafo anterior, e **limitada ao total de R\$ 5.000,00**, sem prejuízo de renovação da medida, se necessário.”*

O prazo de cumprimento da tutela, para a Agência da Previdência Social, iniciou em 24/11/2023 e finalizou em 07/02/2024 (EVENTO 20 do Eproc).

Na decisão do EVENTO 26 o juízo proferiu despacho determinando o cumprimento da medida em 10 dias. O prazo finalizou em 30/04/2024 (EVENTO 27 do Eproc).

A autarquia comprovou o implemento da medida em 07/05/2024 (EVENTO 31).

Ora, o período para cumprimento da tutela antecipada, que se deu entre o término do prazo estipulado na sentença (07/02/2024) e a efetiva execução da medida (07/05/2024), **totalizam 62 dias úteis de atraso.**

Pois bem, o comando da sentença limitou o valor da multa cominatória a R\$ 5.000,00, *sem prejuízo da renovação da medida.*

A renovação da multa foi fixada pelo juízo na decisão do **EVENTO 26**, que teve como termo inicial 16/04/2024 (**EVENTO 28**) e termo final em 01/05/2024 (**EVENTO 29**). Como o efetivo cumprimento se deu em 07/05/2024 (**EVENTO 31**), foram 3 dias úteis de atraso, e desse modo, correto o acréscimo de **R\$ 300,00.**

Com relação ao ato processual do **EVENTO 33**, a multa coercitiva foi fixada para o caso de descumprimento da ordem de apresentação de cálculos (ev. 33, ATOORD1, do processo n. 5004158-69.2022.4.02.5005).

Segundo o art. 152, VI, do CPC, incumbe ao chefe de secretaria “praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios”.

A doutrina entende que os atos ordinatórios são aqueles “*ligados à organização do cartório ou secretaria, bem como do próprio processo, desde que não possuam conteúdo decisório, os quais são de exclusividade do juiz*” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 3. ed., 2018, p. 551). (Sem negrito no original).

Dessa forma, como a imposição de multa coercitiva é um ato de conteúdo decisório e considerando que não houve decisão judicial aplicando multa para o caso de descumprimento da ordem de apresentação de cálculos, essa medida afigura-se contrária ao direito.

Diante de todo o exposto, concluo que o cálculo efetuado na decisão do **EVENTO 43** encontra-se incorreto, dele devendo ser subtraído o valor de R\$ 400,00, consoante fundamentação supra.

Deste modo, o valor final da multa é de R\$ 5.300,00.

Observe, por fim, que o montante final de multa cominatória fixado se mostra razoável e proporcional com o valor principal do processo, que segundo RPV do **EVENTO 51**, é de R\$ 24.748,58. Logo, a multa representa cerca de 20% do valor principal e deve ser aplicada em razão dos 62 dias úteis de atraso no cumprimento da tutela antecipada, acrescido da renovação da multa.

Diante de todo o exposto, voto por conceder parcialmente a segurança para fixar a multa em R\$ 5.300,00, nos termos da fundamentação supra.